

1500749-25.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... usuário o responsável pelo patrocínio do tráfico de drogas, conduta, aliás, duramente combatida para a qual, não por acaso é dedicada figura típica que encerra dura resposta estatal ao criminoso (art.33, Leinº11.343/06).

As sanções previstas para o delito em análise têm cunho sócio educativo, como a prestação de serviços a comunidade, a admoestação verbal ou comparecimento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

1500749-25.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500749-25.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ JACKSON CAVALCANTE DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 20/04/2021, por volta de 01h10m, na Praça Olavo Bilac, 10, Centro, nesta cidade, o acusado trazia consigo, para consumo pessoal, quatro pequenas porções de maconha, com peso bruto de 2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Acrescenta que policiais militares faziam patrulhamento no local e realizaram a abordagem do acusado que admitiu que o entorpecente era para seu consumo pessoal. Realizada pesquisa Prodesp constatou-se que o acusado era procurado pela Justiça, motivo pelo qual foi encaminhado até a Delegacia de Polícia.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade foi plenamente comprovada pelo termo circunstanciado, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão do entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico, bem como pela prova oral colhida.

Nesse particular, anoto que o laudo é claro ao informar que "foi detectada presença de substância tetrahidrocannabinol (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)" o que afasta qualquer dúvida sobre a natureza da substância apreendida.

A autoria é incontroversa.

A testemunha Valdir disse que no dia dos fatos estava patrulhando na praça Olavo Bilac e ao avistar o acusado o abordou. Foi localizado entorpecente no seu bolso (4 papalotes de maconha), indagado, confirmou ser usuário.

Interrogado, o réu confessou ter adquirido maconha para uso de droga.

O uso de substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, continua sendo, na legislação pátria (art. 28 da Lei 11.343/2006), fato típico, ilícito e culpável.

O legislador apenas afastou as penas corporais do preceito secundário deste delito, sem, contudo, bani-lo da seara do Direito Penal.

Ademais, "a pequena quantidade de tóxico apreendida em poder de quem a detém para uso próprio tipifica a conduta. Dessa forma, não se pode pretender a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato" (STF, HC 82.324-6-SP, 1ª T., j 15-10-2002, rel. Min. Moreira Alves, DJU de 22-11-2002, RT 812/490).

E nem se diga pela atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ou por suposta ausência de lesão a bem jurídico que não pertença exclusivamente ao réu. É o usuário o responsável pelo patrocínio do tráfico de drogas, conduta, aliás, duramente combatida para a qual, não por acaso é dedicada figura típica que encerra dura resposta estatal ao criminoso (art.33, Lei nº11.343/06).

As sanções previstas para o delito em análise têm cunho sócio educativo, como a prestação de serviços a comunidade, a admoestação verbal ou comparecimento a programa ou curso.

No tocante à dosimetria da pena, não se constata circunstância judicial, legal ou causa de aumento ou diminuição. Assim, suficiente a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar José Jackson Cavalcante de Andrade como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Sem condenação em custas e despesas processuais, incabíveis nas sentenças condenatórias proferidas nos Juizados Especiais Criminais (Lei Estadual nº 11.608/2003, art. 4º, §9º).

PIC.

Ubatuba, 28 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA